

Anlage: Protokoll bei Beschädigung oder Verlust

Damage or loss protocol for products, tools, displays or demonstration elements.

Juristischer und kommerzieller Arbeitsentwurf. Diese übersetzte Fassung ist zum Lesen, Herunterladen und zur Prüfung durch lokale Rechtsberatung vorbereitet.

1. Zweck des Dokuments

Diese adaptierte Fassung beschreibt die praktische Nutzung des Dokuments im FIXON Partnerprogramm. Sie ersetzt nicht die lokale rechtliche Prüfung.

Das Dokument ist für Lesen, Download, interne Abstimmung und Vorbereitung einer lokalen Landesfassung vorgesehen.

2. Operativer Anwendungsbereich

Die Regelung gilt für den vereinbarten Partnerkanal, die im Programm bestätigten Produkte und die im jeweiligen Markt zulässige Kommunikation.

Der Start kann ohne Pflicht zum Aufbau eines vollen Lagers erfolgen; QR, E-Katalog, Demonstration und ein Pilotumfang reichen für den Beginn.

3. Pflichten und Nachweise

Der Partner dokumentiert Verkaufs-, Lager-, Rückgabe- und Ausnahmeereignisse nachvollziehbar. FIXON stellt freigegebene Produkt-, Marken- und Kataloginformationen bereit.

Monatliche Daten bilden die Grundlage für Abrechnung, Nachversorgung und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit.

4. Lokale Anpassung

Vor Unterschrift oder Versand an einen Partner müssen Rechtswahl, Gerichtsstand, Datenschutz, Marketing, Gewährleistung, Produkthaftung, Steuer- und Importregeln an das konkrete Land angepasst werden.

Lokalisierung nach Land

Land | Anpassung

UK | UK-Rechtswahl und Zuständigkeit einsetzen; UK GDPR, PECR, Produkthaftung und B2B-Verkaufsbedingungen prüfen.

USA | Bundesstaatliches Recht und Gerichtsstand einsetzen; Business-Opportunity-/Franchise-Risiken, Ertragsaussagen, Gewährleistung, Sales Tax und Datenschutz prüfen.

Kanada | Provinzspezifisches Recht einsetzen; CASL, Datenschutz, mögliche Zweisprachigkeit, Gewährleistung, Steuern und Produktsicherheit prüfen.

Australien | Australian Consumer Law, unfair contract terms, Datenschutz, Produktsicherheit, Gewährleistung, Import und Steuern prüfen.

Südafrika | POPIA, elektronische Kommunikation, Consumer-Protection-Risiken, Produkthaftung, Import, Steuern und Streitbeilegung prüfen.

Deutschland | Deutsches Recht verwenden; BGB/HGB, DSGVO/BDSG, UWG, Gewährleistung, Eigentumsvorbehalt und AGB-Kontrolle prüfen.

Österreich | Österreichisches Recht verwenden; ABGB/UGB, DSGVO/DSG, UWG, Gewährleistung, Eigentumsvorbehalt und AGB-Kontrolle prüfen.

Schweiz | Schweizer Recht verwenden; Obligationenrecht, revidiertes DSG, Wettbewerbsrecht, Gewährleistung und Datenübermittlung prüfen.

Lokale Klauseln vor Unterschrift

Bereich | Vor Nutzung zu prüfen

Rechtswahl | Land, Gerichtsstand, Sprache und Streitbeilegung

Datenschutz | Rollen, Hinweise, Einwilligungen und Datenübermittlung

Produkt & Verkauf | Gewährleistung, Haftung, Sicherheit, Steuern und Import

Dokumenttabelle

Feld | Wert
Produkt | [Name / SKU]
Event date | [Date]
Condition | [Damaged / missing / incomplete]
Proposed action | [Repair / replacement / write-off / investigation]

Karolina Tarasenko, Spezialistin für den Ausbau des Partnernetzwerks, +48 531 448 893,
heorhiibronnikov.commercial@gmail.com